

0007690-28.2017.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JOSE AUGUSTO MILITAO

Vistos.

José Augusto Militão foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 01.09.2017, por volta das 10:30 horas, na Rua Galileia, bairro Parelheiros, trazia consigo, para fim de tráfico, 64 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0007690-28.2017.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0007690-28.2017.8.26.0635

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JOSE AUGUSTO MILITAO

Vistos.

José Augusto Militão foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 01.09.2017, por volta das 10:30 horas, na Rua Galileia, bairro Parelheiros, trazia consigo, para fim de tráfico, 64 porções de crack, 08 de maconha, 80 de cocaína e 21 frascos de lança perfume.

Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, a fls. 147/148, outra testemunha de acusação a fls. 170 e, nesta oportunidade, uma testemunha de defesa, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP e a defesa requerendo a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 10/11, 13/14 e 142/144.

Apenas uma testemunha de acusação, ouvida em juízo a fls. 147/148, lembrou-se dos fatos, afirmando que surpreendeu o réu na posse dos entorpecentes, escondidos dentro de sua calça.

Ora, esse depoimento isolado, no contexto, é pouco para formar uma convicção plena sobre a sua responsabilidade, notadamente ante sua negativa peremptória, sempre que ouvido, e ainda secundado pela testemunha de defesa Elizete, a qual informou ter presenciado a abordagem, não se encontrando qualquer bolsa ou pacote em seu poder.

Daí a melhor solução, como preconizado inclusive pelo MP, ser a absolvição.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu José Augusto Militão, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.
São Paulo, 21 de março de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito